

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1991/2535

อัยการ สงขลา
นาย ทวี หรือ คำรณ บุรีรัตน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 120, มาตรา 139

บันทึกคำให้การของพยานในชั้นสอบสวนลง วัน เดือน ปี ไม่ตรงกับวันที่ทำการสอบสวนตามความเป็นจริง มีการเติมข้อความว่าพยานที่ถูกสอบปากคำเป็นพยานคนที่เท่าไร ไม่มีคำว่าสอบปากคำพยานต่อหน้านายตำรวจชื่ออะไร และมีการเติมข้อความว่าสอบปากคำต่อหน้านายตำรวจชื่ออะไร ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดในการสอบสวน หากไม่มีก็ไม่ทำให้การสอบสวนเสียไป ถือได้ว่าพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว พนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อศาลขอฝากขังจำเลยต่อ โดยอ้างว่ายังเหลือพยานที่จะสอบอีกหลายปาก แต่ความจริงพนักงานสอบสวนสอบปากคำไปหมดแล้ว เป็นเรื่องรายละเอียด การยื่นคำร้องที่ไม่ตรงต่อความจริงเช่นนี้ ไม่ทำให้การสอบสวนของพนักงานสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 7(1), 8, 15, 66, 102 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ลงวันที่

17 กันยายน 2522 ข้อ 1(1) ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ธิบของกลาง ศาลชั้น
ต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.
2522 มาตรา 7(1), 8, 15 วรรคสอง, 66 วรรคสอง, 102 ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่องระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพ
ราชราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ลงวันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 1(1) ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุกจำเลยทั้งสองตลอดชีวิต จำเลยที่ 2 ให้การรับ
สารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้
หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 คงจำคุก
จำเลยที่ 2 มีกำหนด 33 ปี 4 เดือน ธิบของกลาง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน
จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า บันทึกรคำให้การในชั้นสอบสวนของ
พันตำรวจโทสำเริง สังขจันทร์ นายดาบตำรวจเกษม นรารักษ์ นายดาบตำรวจทอง
จิตต์ ขาวสบาย และสิบตำรวจโทกฤษดา ไต้หวัดใช้ เป็นบันทึกที่เจ้าพนักงานดัง
กล่าวจัดทำขึ้นเองแล้วนำไปให้ร้อยตำรวจตรีปรัชญา พยุงธรรม พิมพ์ข้อความในช่อง
เดือนพ.ศ. พยานที่ต่อหน้า เป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบนั้น เห็นว่าร้อยตำรวจตรี
ปรัชญา พนักงานสอบสวนเบิกความยืนยันว่าหลักการสอบสวนนั้นจะต้องเรียกพยาน
มาถาม ให้พยานตอบแล้วบันทึกด้วยการเขียนหรือพิมพ์ อ่านให้ฟังแล้วจึงให้ลง
ลายมือชื่อไว้ พยานได้สอบปากคำเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
แล้วบันทึกไว้ด้วยการพิมพ์ดีด บันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนของเจ้าพนักงานตำรวจ
ผู้จับกุมดังกล่าวมีรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 5 รวม 5 ฉบับเห็นว่า พนักงาน
สอบสวนได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหาเพื่อที่จะทราบ
ข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีลงโทษต่อไป
ถือว่าพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว แม้จะได้ความ
ว่าบันทึกคำให้การของพยานในชั้นสอบสวนจะลง วัน เดือน ปี ไม่ตรงกับวันที่ทำการ

สอบสวนตามความเป็นจริง หรือมีการเติมข้อความว่าพยานที่ถูกสอบปากคำเป็น พยานคนที่เท่าไร หรือไม่มีคำสอบปากคำพยานต่อหน้านายตำรวจชื่ออะไรหรือเติม ข้อความว่าสอบปากคำต่อหน้านายตำรวจชื่ออะไรก็ตาม เพราะข้อความดังกล่าวนั้น เป็นเพียงรายละเอียดในการสอบสวนเท่านั้น หากไม่มีข้อความดังกล่าวก็ไม่ทำให้การ สอบสวนเสียไปเนื่องจากไม่มีกฎหมายบัญญัติให้พนักงานสอบสวนบันทึกรายละเอียดดังกล่าวลงไปบันทึกคำให้การชั้นสอบสวนของพยาน ฎีกาข้อนี้ของจำเลย ทั้งสองฟังไม่ขึ้น และที่จำเลยทั้งสองฎีกาต่อไปว่าพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อศาล ขอฝากขังจำเลยต่อ โดยอ้างว่ายังเหลือพยานที่จะสอบอีกหลายปาก แต่ความจริง พนักงานสอบสวนสอบปากคำไปหมดแล้วนั้นก็เพียงรายละเอียดเท่านั้น การยื่น คำร้องที่ไม่ตรงต่อความจริงเช่นนี้ หากทำให้การสอบสวนของพนักงานสอบสวนไม่ ชอบด้วยกฎหมายไม่ ฎีกาข้อนี้ของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(สุชาติ สุขสมิตร์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ